



DECRETO N° 1866
Expte. N° 3.077/2021

Municipalidad de Paraná

PARANÁ, 16 SEP. 2021

VISTO:

El Programa "Activá tu calle" en el marco de una propuesta integral de recuperación de la vía pública como escenario de las actividades humanas, presentado por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial y la Ordenanza N° 9.930, de Instalación en la vía pública de plataformas urbanas denominadas "Parklets"; y

CONSIDERANDO:

Que con el mencionado programa se propone el emplazamiento de parklets, que son instalaciones que funcionan como una extensión de la acera sobre la calzada, ocupando generalmente cajas o carriles de estacionamiento, dotados de mobiliario para exterior, artefactos de iluminación, calefacción, elementos de protección y señalética, mercaderías, entre otros;

Que el Programa constituye un elemento a tractor de actividades de estancia e intercambio social en la vía pública, ya que brinda un ámbito espacial adecuado recuperando espacio exclusivo del automotor en favor de los peatones;

Que se busca dotar a la vía pública de nuevos ámbitos de estar, constituir un claro inicio en la recuperación de la vía pública para actividades sociales, de modo tal que se generen nuevas oportunidades de estancia e intercambios superando el mero uso circulatorio de la vía pública, máxime en tiempos donde las restricciones sanitarias limitan para tal fin los ámbitos cerrados;





Municipalidad de Paraná

Que la instalación de parklets permite el desarrollo de actividades que promueven la peatonalidad, ampliando la oferta de espacio público en favor de las personas;

Que por lo expresado, un programa de esta naturaleza, favorece la dinámica de las actividades mejora las condiciones ambientales, paisajísticas, contextuales y de seguridad de la vía pública;

Que mediante Ordenanza N° 9.930, se promueve la instalación en la vía pública de todo el ejido de la ciudad de Paraná de las plataformas urbanas denominadas "Parklets", la cual requiere reglamentación para su habilitación.

Que la presente, es una facultad del Departamento Ejecutivo Municipal conferida por artículo 107 Inc h) de la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 (T.O. Dec. N° 4706/12 M.E.H.F.);

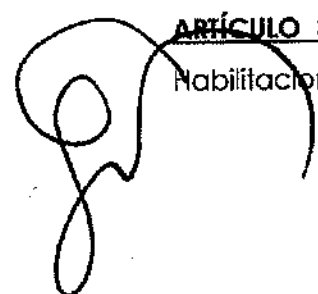
Por ello;

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANÁ

DECRETA:

 **ARTÍCULO 1°:** Apruébase la Reglamentación de la Ordenanza N° 9930 - Instalación en la vía pública de plataformas urbanas denominadas Parklets para la obtención del permiso de instalación de los mismos, que se agrega como ANEXO I del presente Decreto.-

ARTÍCULO 2°: Establécese que la instalación de los Parklets se instrumentará mediante Resolución de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial.-

 **ARTÍCULO 3°:** Dispónese que por medio de la Dirección General de Habilitaciones, dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa, se



Municipalidad de Paraná

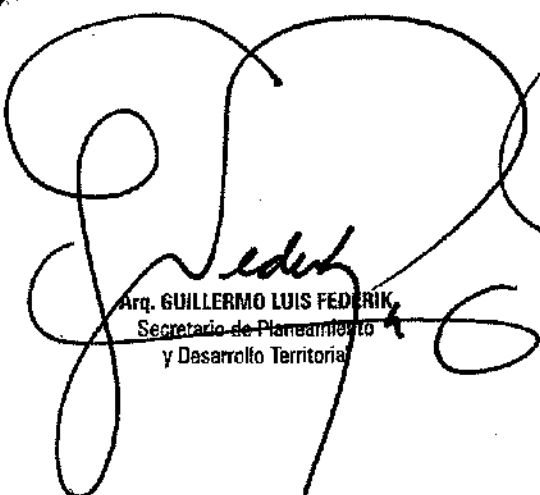
emitirá la habilitación pertinente estableciendo el canon conforme Ordenanza tributaria vigente.-

ARTÍCULO 4°: Que en el marco de la pandemia por COVID-19 y mientras dure la Situación Sanitaria de Emergencia Epidemiológica como disposición transitoria, Se podrá habilitar Parklets a cota cero de la calzada, siempre que cuenten con rampa de acceso para personas con movilidad reducida y un buffer de seguridad mediante el uso de macetas o elementos similares, durante el plazo máximo no renovable de seis meses. En este caso, se podrá pintar o demarcar la superficie a utilizar, debiendo restaurar el pavimento a su condición anterior una vez vencido el plazo de habilitación.-

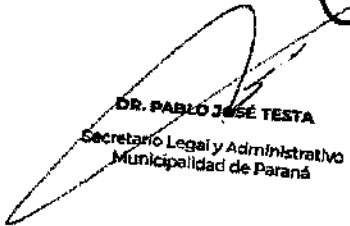


ARTÍCULO 5°: El presente Decreto será refrendado por el Señor SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL y por el Señor SECRETARIO DE LEGAL Y ADMINISTRATIVA.-

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese.-


Arq. GUILLERMO LUIS FEDERIK
Secretario de Planeamiento
y Desarrollo Territorial


CPN ADÁN HUMBERTO BAHL
Presidente Municipal
Municipalidad de Paraná


DR. PABLO JOSÉ TESTA
Secretario Legal y Administrativo
Municipalidad de Paraná


Marisa R. Larrosa
Directora General
Dirección Gral. de
Despacho de Presidencia



Municipalidad de Paraná

Anexo I

1º: Se requerirá para iniciar la solicitud de instalación de los Parklets el cumplimiento de los siguientes requisitos generales:

- Estar al día con sus obligaciones tributarias.
- Ser titular, locatario o comodatario del bien inmueble, con actividad habilitada (con excepción de economía social).
- Ser frentista al espacio para el parklet solicitado, o contar con expresa autorización del frentista lindero, o de la acera opuesta en caso de esquina (con excepción de los parklets institucionales, de promoción a la micromovilidad y otros a determinar de acuerdo al interés público).
- Proponerlo para un uso permitido alcanzado por el Programa, aun cuando difiera de la actividad habilitada, mediante un certificado expedido por la Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico.
- Presentar un proyecto técnico de la instalación propuesta, conforme a los parámetros de diseño detallados en el Programa: materialidad del parklet, layout del mobiliario, esquema de la instalación eléctrica requerida (de corresponder).



2º: El proyecto deberá respetar las condiciones descritas a continuación:

- Los parklets se sirven del espacio público; son de carácter temporario y de acceso público. Esto es válido también para aquellos que fueran construidos y mantenidos por entes privados.



Municipalidad de Paraná

- El sitio de emplazamiento debe corresponderse con un área donde quiera promoverse la actividad peatonal. Los usos deben ser compatibles con el sitio y los objetivos del Programa.
- Los parklets tienen que entenderse como piezas de mobiliario urbano, y por ello, proveer una mejora general al paisaje, sin afectar el normal funcionamiento de los sistemas urbanos o infraestructuras. Además, no podrán impedir el acceso a las piezas de infraestructura de referencia, tales como alcantarillas y drenajes, cámaras de inspección, apeaderos, etc.
- Su construcción debe ser modular, de modo que puedan ser extraídos mediante el desmantelamiento de sus partes constitutivas. No exhibirán elementos salientes a ninguna altura.
- Deberán contar con un buffer o barrera de segregación física hacia la calzada, con una separación de seguridad de al menos 15 cm respecto del carril de rodamiento, resistente a impactos, y de una altura o transparencia tal que permita mantener las visuales entre los usuarios de la vía pública.
- Deben ser visibles para el tránsito pasante, contando con elementos refractarios dispuestos verticalmente en sus aristas más próximas al carril de circulación. Serán de color rojo (arista posterior) y blanco (arista anterior), de acuerdo al sentido de circulación del carril vehicular contiguo.





Municipalidad de Paraná

- Los materiales permanecerán expuestos a los elementos, afectados por condiciones meteorológicas; por lo tanto, deberán ser aptos para intemperie y resistentes a las inclemencias del tiempo. A su vez, presentarán baja transmitancia térmica. Éstos y sus terminaciones no podrán ser reflejantes (espejados, cromados, pulidos, etc.) ni cortopunzantes.
- No podrán contar con coberturas, a excepción de la utilización de sombreadores removibles.
- Los solados serán accesibles al nivel de acera y antideslizantes. En caso de que la brecha entre la acera y la plataforma sea superior a 2.5 cm en sentido horizontal y/o 1.5 cm en sentido vertical, deberá cubrirse con un fuelle que la salve, o barandas en caso de que la misma sea infranqueable.
- En ningún caso la instalación de un parklet sobre la calzada autoriza la eliminación o impermeabilización de paños verdes ni extracción de árbol alguno.
- La cartelería comercial o de branding se permitirá para el mero fin de su identificación e individualización por parte de los prospectivos usuarios, quedando prohibida la utilización de banderines, guirnaldas, pancartas, pizarras, toldos, artículos de cotillón, etc., evitando la contaminación visual y degradación estética del entorno.
- Estará permitida la utilización de artefactos de iluminación siempre que los mismos no resulten molestos; serán admitidas luces blancas (cálidas, neutras o frías), no intermitentes,





Municipalidad de Paraná

preferentemente indirectas o tenues, para ambientación del parklet. No estará disponible la iluminación de cartelera gráfica, a modo de evitar efectos no deseados de contaminación visual.

- Los artefactos especiales, tales como calefactores, ventiladores, pantallas, altavoces, refrigeradores y análogos, deberán guardar una distancia segura de las personas y otros elementos susceptibles del riesgo de daños derivado de su uso.
- Los equipos de sonido no podrán emitir niveles de ruido superiores al límite de tolerancia, como medida para mitigar la contaminación acústica, siendo deseable prescindir de su utilización, especialmente en horarios normalmente considerados de descanso.

3º: Los parklets para venta minorista de frutas y verduras, kioscos de diarios y revistas, venta minorista de artículos regionales, floristería o venta minorista de plantines y plantas, o semejantes, podrán contar con soluciones de almacenamiento de acceso restringido, exceptuándolos de brindar acceso público, y permitiéndoseles la utilización tanto de cubiertas como cerramientos opacos, siempre que los mismos sean ignífugos y cuenten con extinguidor apropiado. Asimismo, estarán exentos de contar con actividad habilitada intralote.



4º: La solicitud para la habilitación de la instalación de Parklets deberá contener:

- Objeto: solicitud del permiso de instalación del parklet, con una memoria descriptiva de la propuesta, y su fundamentación.
- Uso conforme especial, donde se indique lugar de emplazamiento, actividad, y plazo de ocupación.



Municipalidad de Paraná

- Titular propietario del parklet: persona humana o jurídica dueña del mobiliario, CUIT y su domicilio.
- Titular responsable: persona humana o jurídica que se obliga a la limpieza y el mantenimiento del parklet, y al cumplimiento de la normativa y las responsabilidades derivadas del uso autorizado, CUIT y su domicilio.
- Representante: persona humana con capacidad de llevar adelante las gestiones en representación del titular responsable, su domicilio real, mail, y número de teléfono para contacto.
- Documentación técnica.

5º: La Documentación técnica deberá contar con:

- Documentación gráfica de prototipos:
 - Emplazamiento: planos de localización del proyecto en escala conveniente según superficie.
 - Implantación: planos del parklet en su conjunto vinculado a su entorno inmediato, incluyendo layout de mobiliario removible.
 - Se presentará además toda información gráfica que contribuya a la lectura e interpretación del proyecto.
 - Planimetrías generales (plantas, cortes, vista/s) debidamente rotulados y en escala adecuada según las características del mismo.
 - Esquema de instalación eléctrica, si correspondiere.
- Especificaciones técnicas
 - Definición de materiales, dispositivos, equipamiento y otros componentes.
 - Tareas a ejecutar y el cronograma previsto hasta el final de obra.



6º: Las actuaciones pertinentes para la habilitación tramitarán de la siguiente manera:



Municipalidad de Paraná

- Solicitud de uso conforme especial ante la Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico, dependencia que en un plazo de 72 horas hábiles deberá resolver.
- Habiéndose otorgado el uso conforme, se deberá presentar ante Mesa de Entradas de la Municipalidad de Paraná: Nota de solicitud, constancia de libre deuda por tasas y contribuciones (de corresponder), documentación técnica requerida.
- La solicitud será evaluada por Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial, la cual dará intervención simultánea a sus dependencias competentes, contando con un plazo de 10 días hábiles para expedirse mediante resolución fundada o para solicitar ampliación o modificación de la documentación técnica asociada al proyecto.
- Se notificará a la parte interesada a través de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial mediante correo electrónico. En caso de requerir modificaciones o ampliación de la documental, contará con un plazo máximo de 30 días corridos para presentar la misma ante la Dirección General de Administración, de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial, la cual deberá correr vista a las Direcciones de Planeamiento de Movilidad Urbana y de Diseño Urbano Arquitectónico para su conformidad o denegación. La agregación se incorporará mediante firma de recibido en copia.
- Autorizada mediante resolución de la SPDT la instalación del parklet, será notificada la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, dependencia que tendrá a su cargo la regulación y arbitraje de cualquier situación de conflicto o percance que involucre vehículos.





Municipalidad de Paraná



- La Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico procederá a inspeccionar y otorgar conformidad de final de obra, como instancia previa a la habilitación.
- La Dirección General de Habilitaciones, dependiente de Secretaría Legal y Administrativa, habilitará la instalación, estableciendo el canon conforme Ordenanza tributaria vigente. Esta habilitación deberá ser exhibida en el parklet para su público conocimiento.